MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Méthodologie juridique	Licence 1 Droit	2 h	/20	Cas pratique et commentaire d'arrêt

Consignes : Partiel blanc original ResumeCI — la méthode fait la note : plan binaire pour le commentaire, syllogisme pour le cas pratique.

Première partie — Commentaire d'arrêt (extrait) (10 pts)

Jurid+faits+proc. 4 pts · Problème 3 pts · Plan 3 pts

« Cour suprême, 2e chambre civile, 15 mars 2023 : Attendu que la vente d'un bien n'appartenant pas au vendeur est nulle ; que M. A a vendu à M. B un terrain appartenant à l'État ; que le tribunal a confirmé la vente ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé la loi ; Par ces motifs, casse et annule. »

Rédigez : 1) l'introduction complète (juridiction, faits, procédure, problème, plan) ; 2) l'annonce des deux parties.

✓ CORRIGÉ

Introduction : La **Cour suprême, 2e chambre civile**, a rendu le 15 mars 2023 un arrêt de cassation relatif à la vente d'un bien d'autrui. En l'espèce, M. A avait vendu à M. B un terrain appartenant à l'État ; les juges du fond avaient *confirmé* la vente malgré la propriété étatique du bien. La Cour casse : elle pose qu'une vente portant sur un bien n'appartenant pas au vendeur est **nulle**.
Problème de droit : *la vente de la chose d'autrui est-elle nulle, et quel est le destin de l'acheteur de bonne foi ?*

Annonce de plan : Nous verrons que la nullité protège la propriété du vrai propriétaire (I), avant d'examiner les protections accordées à l'acheteur de bonne foi (II).

Deuxième partie — Cas pratique complet (10 pts)

Faits 2 pts · Qualif. 2 pts · Règles 3 pts · Solution 3 pts

« Une association culturelle loue une salle à la mairie pour un concert. Le contrat prévoit 200 000 F. Deux jours avant le concert, le maire dénonce le contrat pour cause de 'travaux urgents'. Aucun travaux n'auront lieu : la salle est en réalité louée à un parti politique. »

Résolvez entièrement : 1) faits pertinents ; 2) qualification ; 3) règles applicables ; 4) conclusion motivée.

✓ CORRIGÉ

1) Faits : contrat de location valable (prix, salle, durée déterminés) ; **dénonciation unilatérale** par la commune 2 jours avant ; motif invoqué fallacieux (travaux fictifs) ; détournement vers un tiers.

2) Qualification : inexécution contractuelle — rupture unilatérale de mauvaise foi sans clause résolutoire ni force majeure → responsabilité contractuelle de la commune.

3) Règles : force obligatoire du contrat (« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ») : aucune partie ne peut résilier unilatéralement hors clauses ; **bonne foi** : motif mensonger = faute aggravée ; recours : exécution forcée impossible (délai passé) → **résolution + dommages-intérêts** (perte de recette du concert, frais engagés, préjudice d'image).

4) Conclusion : la commune engage sa responsabilité contractuelle : l'association obtient la résolution du contrat et l'allocation de dommages-intérêts réparant tout le préjudice prouvé — la mauvaise foi renforce la condamnation ; la collectivité territoriale ne peut échapper à ses engagements par un motif prétextuel.